

Assurance invalidité

L'AI a été adoptée en 1959 et subit actuellement sa 6^e révision. Les buts de l'AI sont d'assurer une protection contre les **conséquences économiques et sociales** d'une diminution durable de la capacité de gain. Tout comme l'AVS, **elle est obligatoire et toute personne avec une activité lucrative ou domiciliée en Suisse est assurée**. L'assuré et l'employeur paient chacun 6.31%. Pour l'obtenir, la personne (ou son représentant légal) remplit une demande et la dépose auprès de l'**office AI de son canton**.

Les buts de l'AI sont donc de **prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité** grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates. Elle vise aussi à **compenser les effets économiques permanents de l'invalidité** en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée. Finalement, elle va aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable et les protéger contre les conséquences économiques et sociales d'une diminution durable de la capacité de gain.

Les personnes qui ont l'obligation de payer sont les personnes **exerçant une activité lucrative, les jeunes sans activité lucrative à partir de 20 ans**, le tout jusqu'à 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. En revanche, les enfants qui exercent une activité lucrative (17^e année) et les membres de l'entreprise salariale sans salaire en espèce jusqu'à 20 ans en sont dispensés.

Les personnes suivantes sont considérées comme ayant payé une cotisation si le conjoint a versé une cotisation **supérieure ou égale au double de la cotisation minimale** (950.-) : conjoint sans activité lucrative d'assuré en exerçant une ou personne travaillant dans l'entreprise de leur conjoint qui ne touche aucun salaire en espèce.

1. Prestations

Les prestations de l'AI comprennent des mesures de détection/intervention précoce, des mesures de réadaptation professionnelle, les rentes d'invalidité et l'allocation pour impotent

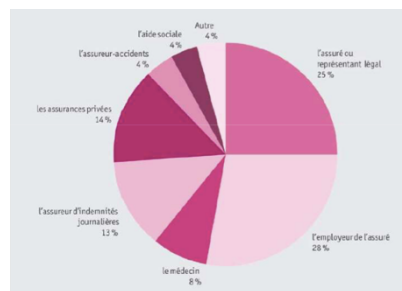
1.1 Détection et intervention précoce

Le but de la détection précoce est de **prévenir l'invalidité de personnes en incapacité de travail** (dès 4 semaines ou absences multiples sur 1 an)

La situation d'un assuré est communiquée par écrit à l'office AI en vue d'une détection précoce, avec mention des données de l'assuré et de la personne ou de l'institution qui fait la communication. La communication peut être accompagnée d'un certificat médical d'incapacité de travail. Si des mesures d'intervention précoce sont indiquées, l'office AI ordonne à l'assuré de s'annoncer à l'AI.

La détection précoce peut être annoncée par l'employeur, l'assuré, un membre de sa famille, le médecin traitant, le chômage, la LAA ou encore l'aide sociale, mais il faut avant tout **informer la personne concernée au préalable**.

Lest buts d'une intervention précoce sont de **maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail ou permettre leur réadaptation à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs**. L'office AI enquête (avec ou sans délivrance du secret médical) et peut ordonner les mesures suivantes : adaptation du poste de travail, cours de formation, placement, orientation professionnelle, réadaptation socioprofessionnelle ou encore mesures d'occupation.



1.2 Mesures de réadaptation professionnelle

Les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales, des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, des mesures d'ordre professionnel, des mesures de formation scolaire spéciale et l'octroi de moyens auxiliaires.

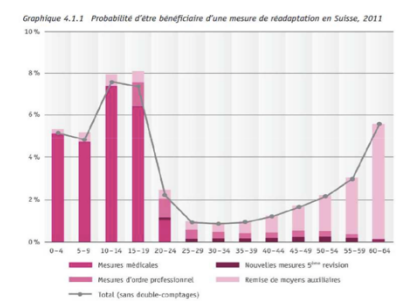
Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ces mesures sont possibles dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé et sont possibles jusqu'à l'âge de la retraite.

Les mesures médicales pour les moins de < 20 ans comprennent des mesures qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, qui sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à la réadaptation en vue de l'accomplissement des travaux habituels ou qui sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable.

Pour les < 20 ans avec infirmité congénitale (liste exhaustive), les mesures médicales assurent également un traitement indépendamment de la capacité de gain

Les mesures de réadaptation comprennent des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle. Elles sont proposées dès que la personne les demande et qu'elle peut travailler au moins 2 heures par jour, 4 jours par semaine.

Les mesures socioprofessionnelles correspondent à des mesures d'accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation au travail, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base, tandis que les mesures d'occupation correspondent à des mesures destinées à maintenir une structuration de la journée jusqu'à la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel ou jusqu'au début de rapports de travail sur le marché libre du travail.



- **Mesures d'ordre professionnel** : orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement, soutien actif, conseil suivi pour conserver l'emploi, allocation d'initiation au travail
- **Mesures de formation scolaire spéciale** : avant 20 ans pour toute personne qui, par suite d'invalidité, ne peut suivre l'école publique, subsides, pour la formation scolaire spéciale, scolarisation, mesures destinées à développer l'habileté manuelle, l'aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage
- **Octroi de moyens auxiliaires** : liste établie (appareil auditifs, chaussures et semelles orthopédiques, fauteuils roulants)

1.3 Rente d'invalidité

Une rente de l'assurance invalidité est donnée en présence d'au moins 40% d'invalidité dans un délai de 6 mois après le dépôt de la demande en présence d'au moins 3 ans de cotisations préalables. La rente est donnée jusqu'à la rente AVS ou au décès.

Le calcul du montant de la rente dépend du nombre d'années de cotisations (rente incomplète en cas de lacunes dans les cotisations), du revenu et des tâches d'assistance ou d'éducation.

$\frac{\text{Gain valide} - \text{Gain à invalide}}{\text{Gain valide}} \times 100$

$\times 100$

Gain valide

Ex. Mr R, employé de bureau, TCC. Recyclé comme aide-réceptionniste. Travaille 100% avec salaire 20'000/an (G. d'invalide). Sans invalidité, aurait reçu 60'000/an (G. valide)

60'000 - 20'000

$\times 100 = 67\% \text{ invalidité}$

60'000

d'invalidité	rente	Adulte / Enfant	Adulte / Enfant
0-39%	-		
40-49%	Quart	294.- 118.-	588.- 235.-
50-59%	Demi	588.- 235.-	1175.- 470.-
60-69%	Trois-quarts	882.- 353.-	1763.- 705.-
Dès 70%	Entière	1175.- 470.-	2350.- 940.-



Il existe différents types de rente :

La rente ordinaire est donnée dès trois ans de cotisation, tandis que la rente pour les enfants leur est donnée jusqu'à leur 18^e année ou leurs 25 ans si formation. Il n'y a **plus de rente pour le conjoint ou d'adaptation annuelle des rentes**.

En cas de cumul de rentes dans un couple : **1+1=1.5 !**

1.4 Allocation pour impotence

Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, **a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie** quotidienne (se vêtir, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer). On définit 3 degrés de gravité et l'aide est perçue sous la forme d'allocation mensuelle.



2. Financement

Les prestations de l'AI sont couvertes principalement par **les cotisations des assurés et des employeurs, les contributions des pouvoirs publics** (confédération 37.5%, cantons 12.5%) et une partie de la taxe sur la valeur ajoutée prélevée ad hoc. Il faut savoir que depuis 2005, on observe une diminution du nombre de rentiers AI en Suisse à ~1.6%/an.

L'allocation pour impotent est financée exclusivement par la Confédération.

3. Organisation

L'assurance est mise en œuvre **par les offices AI** (un par canton) en collaboration avec les organes de l'AVS (caisses de compensations) et sous la surveillance de la Confédération. Les attributions des offices AI sont de déterminer, surveiller et mettre en œuvre les mesures d'intervention précoce, examiner si les conditions générales d'assurance **sont remplies**, examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, pourvoir à l'orientation professionnelle et à la recherche d'emplois, déterminer les mesures de réadaptation, en surveiller l'exécution et offrir à l'assuré le suivi nécessaire durant la mise en œuvre des mesures. Les offices vont également évaluer l'invalidité et l'impotence, rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI et informer le public.

Les offices AI mettent en place **des services médicaux régionaux interdisciplinaires**. Ces services sont à la disposition des offices AI pour **évaluer les conditions médicales du droit aux prestations**. Ils déterminent la capacité de travail des personnes examinées. Ils sont **indépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce**. Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes de l'aide privée aux invalides, à des experts, aux centres d'observation médicale et professionnelle ainsi qu'aux organes d'autres assurances sociales. Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour **lutter contre la perception induite de prestations**. Actuellement, on observe surtout une augmentation des rentes AI à cause de *maladies psychiques et des atteintes des os et du système locomoteur*.

Assurance accident

L'assurance accident a pour but d'offrir une protection contre les conséquences économiques **d'accidents professionnels et non-professionnels, ainsi que de maladies professionnelles**. Là-encore, il s'agit d'une prévoyance **obligatoire** pour les travailleurs salariés puisque tous les travailleurs salariés ont l'obligation d'être assurés **soit par la SUVA1** (53% travailleurs, secteurs de production), soit par **des assureurs privés** (44%, secteurs des services).

Comme il s'agit d'une assurance obligatoire, tous les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés doivent y souscrire. Des exceptions sont possibles pour les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci ou les personnes occupées de manière irrégulière. La LAA s'applique également **pour les travailleurs détachés à l'étranger**, pendant une durée limitée par un **employeur en Suisse**. En revanche, les travailleurs détachés en Suisse, pendant une durée limitée, par un **employeur à l'étranger ne sont pas assurés**. Des exceptions sont possibles, notamment pour les travailleurs des entreprises de transports et pour ceux des administrations publiques.

La LAA s'applique dès le jour où **le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail** en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. Elle cesse de produire ses effets à **l'expiration du trentième jour** qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins. L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité **de prolonger l'assurance par convention spéciale pendant 180 jours au plus**. L'assurance est **suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère**. Les indépendants domiciliés en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent **s'assurer à titre facultatif**, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif **les employeurs sans activité lucrative** qui n'emploient que des gens de maison.

De manière générale, l'assurance intervient en cas **d'accident professionnel, d'accident non professionnel (si travail > 8h/semaine), de maladie professionnelle et de lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident** (voire dans cours dédié). Les accidents sont dits professionnels lorsque l'employé exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt, mais également au cours d'une interruption de travail, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle ou sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir (uniquement si temps partiel).

Les accidents non-professionnels sont tous les autres accidents dès 8h de travail hebdomadaire !

Les maladies professionnelles sont des maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux (liste établie par le Conseil fédéral). La maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée (dès le premier traitement médical ou l'incapacité de travailler).

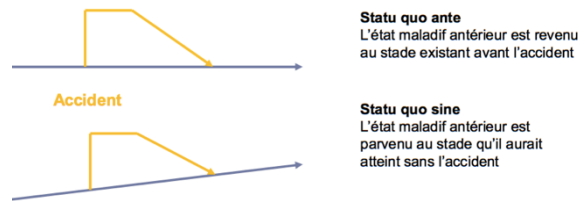
1. Accident ?

Est réputé accident **toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire**, portée au corps humain par une cause **extérieure extraordinaire** qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Les 5 conditions suivants doivent toujours être toutes présentes :

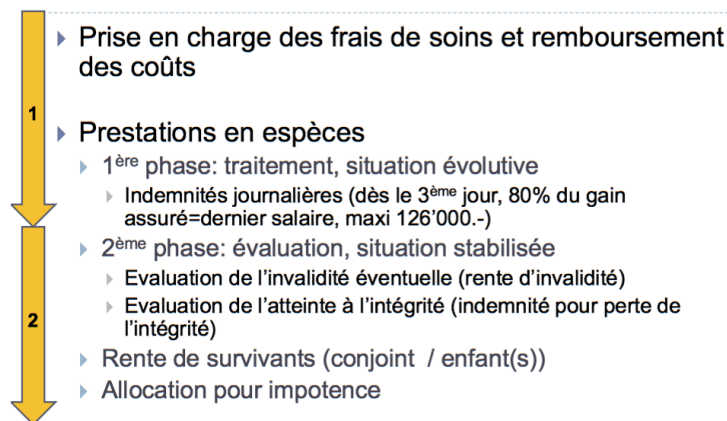
- *Atteinte dommageable*
- *Caractère soudain de l'atteinte*
- *Caractère involontaire de l'atteinte*
- *Facteur extérieur*
- *Caractère extraordinaire*

Ainsi pour définir si on a affaire ou non à un accident, il faut se référer à ces 5 critères. Il faut savoir qu'un traumatisme psychique est un accident s'il est **le résultat d'un événement d'une grande violence survenue en présence de l'assuré**.

L'assuré a droit à des prestations s'il y a une causalité entre l'événement et l'atteinte à la santé. La causalité « naturelle » se mesure par une appréciation médicale. Par causes naturelles, on entend toutes les circonstances sans lesquelles le dommage ne se serait pas produit de la même manière ou en même temps.



La causalité est dite **adéquate** si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était **propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit**, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt du Tribunal Fédéral, définition juridique).



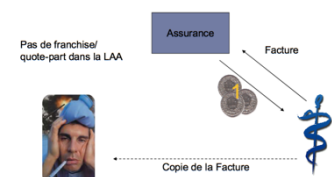
Les soins et les indemnités journalières sont assurés par la LAA tant que la situation est susceptible d'amélioration. Quand ce n'est plus le cas, un examen sera fait pour obtenir l'invalidité (sous l'angle de la causalité avec l'accident).

2. LAA et rente d'invalidité

Dès que le taux d'invalidité est **supérieur à >10 %**, l'assuré reçoit une rente linéaire d'un montant de 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale. Si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. En cas de rente AI ou AVS en parallèle, l'assuré reçoit **un cumul maximum à 90% du gain assuré** (au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle). Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. Il n'y a plus de révision de la rente après l'âge de l'AVS.

Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre **d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique**, il a droit à une **indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité**. L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. L'indemnité correspond à un % du gain maximal assuré (126'000, dépend de la sévérité, 100% pour tétraplégie, 5% pour un gros orteil) et se présente sous la forme d'un versement unique.

Paiement des prestations - Tiers payant



Si l'accident n'explique **qu'une partie** du problème de santé, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour **impotent ne sont pas réduits, en revanche, les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable**.

3. Faute de l'assuré

Si l'assuré a provoqué **intentionnellement** l'atteinte à la santé ou le décès aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf **l'indemnité pour frais funéraires** (sauf si, au moment où il a agi, il était incapable de se comporter raisonnablement). Si l'assuré a provoqué l'accident par **une négligence grave**, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident **sont réduites dans l'assurance des accidents non professionnels** (<50% lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches). Si l'assuré a provoqué l'accident **en commettant, non-intentionnellement, un crime ou un délit**, les prestations en espèces peuvent être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées (<50% si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches). **S'il décède des suites de l'accident**, les prestations en espèces pour les survivants peuvent aussi être réduites au plus de moitié.

Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non-professionnel survenu dans les circonstances suivantes : **service militaire étranger, participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme.**

Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non-professionnel survenu dans les circonstances suivantes : **participation à une rixe ou à une bagarre** (à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense), dangers auxquels l'assuré s'expose en **provoquant gravement** autrui participation à des désordres.

En cas d'entreprises téméraires, les prestations en espèces sont réduites de moitié ou même refusées dans les cas particulièrement graves. Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave **sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures**. Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire. Dans des cas d'entreprises particulièrement dangereuses, par exemple lors d'une course en montagne très difficile en solitaire, en cas de mauvais temps et malgré une mise en garde par des alpinistes expérimentés, les prestations en espèces peuvent être refusées. Dans les **entreprises téméraires relatives**, une réduction des prestations en espèces de 50% est **envisageable lorsque les règles de sécurité ou les obligations de se protéger ne sont pas respectées** dans le cadre de sports entièrement couverts par l'assurance, mais liés à des risques importants.

4. Financement

L'assurance obligatoire contre les accidents professionnels est à la charge de **l'employeur**, tandis que l'assurance obligatoire contre les accidents non-professionnels à la charge de **l'employé**.

Les entreprises et les travailleurs sont classés en fonction des catégories de risque propres et du nombre d'accidents effectifs au sein de l'entreprise et les primes sont calculées au pro rata (incluant la prévention), ce qui constitue **un incitatif direct** ! Il s'agit actuellement d'une assurance bénéficiaire.

Assurance militaire

L'assurance militaire constitue la 1^{ère} branche d'assurance sociale en Suisse, présente dès 1902. Elle se base sur la responsabilité de la Confédération couvrant automatiquement tous les militaires en service et elle ne **demande aucune cotisation**. Toute affection **qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée** pendant le service est couverte par l'assurance militaire. L'assurance militaire **n'est pas responsable** lorsqu'elle apporte la **preuve** que l'affection est avec certitude **antérieure au service**, ou ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier ou qu'elle n'a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.

Les personnes assurées sont **toutes les personnes accomplissant un service militaire/protection civile**, les personnes au service de la confédération dans un emploi « militaire », les personnes détachées ou prenant part à une fonction militaire, les personnes accomplissant un service civil. Les militaires professionnels sont assurés à titre professionnel. Finalement, l'AM est gérée par la SUVA.